

1500068-33.2022.8.26.0638

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tiago Henrique Grigorini

Comarca: Tupi Paulista

Foro: Foro de Tupi Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2029255/2022 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 22765410 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO,

349/22/622 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 2029255 - DEL.POL.TUPI ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupi Paulista

Foro de Tupi Paulista

2ª Vara

Rua Tiradentes, 877, Tupi Paulista-SP - cep 17930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500068-33.2022.8.26.0638 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500068-33.2022.8.26.0638

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2029255/2022 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 22765410 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO,

349/22/622 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 2029255 - DEL.POL.TUPI PAULISTA, 349/22/622 -

DEL.POL.TUPI PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

MILTON CESAR FIORONI NAVARRO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tiago Henrique Grigorini

Vistos.

RELATÓRIO

MILTON CESAR FIORONI NAVARRO, qualificado nos autos, foi denunciado pela JUSTIÇA PÚBLICA por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porquanto, nas

circunstâncias de tempo e local, descritas na denúncia, tinha em depósito, em sua residência, para fins de tráfico, 04 invólucros contendo Cocaína, com massa líquida de 2,76 g (dois gramas e setenta e seis centigramas) e um invólucro da substância Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", totalizando peso líquido de 4,41 g (quatro gramas, quarenta e um centigramas), tudo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em 10 de março de 2022 foi determinada a notificação do acusado (p. 192/193).

Regularmente notificado (p. 231), o acusado ofereceu resposta à acusação (p. 232/245).

Em instrução, foram tomados os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, o acusado interrogado.

Em alegações finais, tanto a acusação como a defesa, pediram a absolvição do acusado.

Relatado o necessário, passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Não há preliminares ou prejudiciais a se enfrentar, razão pela qual passamos ao mérito.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (p. 01/02), pelo B0 (p. 20/24), pelo auto de exibição e apreensão (p. 25/26), pelas fotografias (p. 27/28), pelos laudos de constatação provisória (p. 72/79 e 85/89), pelos laudos definitivos (p. 308/310 e 314/316), bem como pelos demais documentos constantes nos autos.

Quanto à autoria, verifico que é caso de responsabilização do réu pelo delito a ele atribuído pela acusação, uma vez que é fato incontroverso que o réu tinha em depósito substâncias entorpecentes.

A despeito destas constatações, não há nos autos provas que permitam a manutenção da imputação inicial de tráfico de entorpecentes, sendo o caso de desclassificação para a imputação do artigo 28 da Lei de Tóxicos.

Autoria e tipicidade, todavia, geraram fundada dúvida neste julgador. Vejamos.

A testemunha Mailson Brito Meneghini, Policial Militar, ouvida em sede policial (p. 05/06), declarou que realizava patrulhamento de rotina pela via pública e ao avistar Hilton conduzindo um veículo automotor, considerando que é usuário de drogas e não tem veículo, resolveu abordá-lo, encontrando uma pedra de crack. Indagado, contou que estava retornando da cidade de Dracena, onde adquiriu uma pedra de crack. Hilton disse que foi até a casa do acusado para adquirir crack, porém, como Milton só tinha cocaína e maconha, lhe deu R\$50,00 e emprestou seu veículo para que fosse até a cidade de Dracena comprar o entorpecente, sendo abordado ao retornar daquela cidade, com a droga comprada. Assim, se deslocaram até o imóvel residencial do acusado, o qual negou os fatos relatados por Hilton e autorizou a entrada dos policiais para revistarem sua residência. Foi acionada unidade canina e, com o auxílio do cão farejador, foi localizado, no interior do banheiro, 04 invólucros contendo cocaína, embalados em plástico branco, acondicionados no interior de um maço vazio de cigarros e 01 invólucro de maconha, embalado em plástico transparente, solto, ao lado daquele maço. Prosseguindo com as buscas, foi localizada a quantia de R\$ 1.237,00 e um aparelho celular, bem como um caderno contendo anotações de telefones e dívidas de drogas. Narrou que o acusado negou a propriedade da droga. Afirmou, ainda, que no local estava a pessoa de Franciele, a qual relatou que recebeu do acusado a quantia de R\$50,00 pela faxina realizada em sua residência, valor que foi entregue pelo acusado a seu amásio para comprar crack na cidade de Dracena, tendo, inclusive, emprestado seu veículo. No mesmo sentido foi o depoimento do também Policial Militar, Rodolfo dos Santos Rodrigues (p. 03/04), que, em Juízo, trouxe a mesma versão, com a mesma coerência. A testemunha Hilton da Silva Costa, ouvida na delegacia (p. 08/09), disse que o acusado lhe entregou R\$50,00 como pagamento da faxina realizada por sua companheira, bem como emprestou seu carro, para que fosse comprar crack em Dracena. Relatou que ao retornar para esta cidade foi abordado pelo Policiais que encontraram o entorpecente.

Em juízo, mudou a sua versão. Indagado, narrou que só prestou o depoimento dado na Delegacia porque foi coagido pelos policiais militares. Asseverou que realmente emprestou o carro do acusado para comprar entorpecente em Dracena, mas nunca comprou drogas dele.

A testemunha Francieli dos Santos Tomaz (p. 07), ouvida em sede policial, contou que o acusado emprestou seu veículo para que seu amásio fosse até a cidade de Dracena comprar crack. Disse que estava na casa do acusado quando os policiais chegaram e com a autorização de Milton revistaram o imóvel, tendo localizado cocaína e maconha no armário do banheiro. Disse que várias vezes comprou crack do acusado.

Em juízo, apresentou outra versão, afirmando que o depoimento prestado na fase policial é mentiroso, tendo falado daquela maneira porque a Polícia Militar a ameaçou. Disse que não tinha drogas na casa do acusado, pois tinha feito faxina na casa toda e não tinha droga lá.

A testemunha Júnior César Gonçalves, ouvida em Juízo (mídia importada - p. 353/354), declarou que o acusado é usuário de drogas, mas nunca soube que ele é traficante.

O acusado, tanto na fase policial como em Juízo, negou a prática delitiva. Em sede policial (p. 10), alegou que emprestou seu carro para Hilton comprar drogas em Dracena. Disse que, com a chegada dos policiais em sua residência, informou que possuía maconha para o seu uso, a qual foi localizada pelos cães farejadores. Em juízo, trouxe a mesma versão, confirmando que a droga encontrada em sua casa lhe pertencia e se destinava a seu próprio consumo. Pois bem.

É fato incontroverso que foram encontrados os entorpecentes apreendidos na residência do acusado, que em Juízo, confirmou a propriedade das drogas.

Analisando friamente todo o contexto dos fatos, somada às narrativas tomadas em audiência, tenho que o destino mercantil da droga ora encontrada não ficou comprovado.

Indicativos de que Milton se dedicava à traficância vieram aos autos pelos depoimentos das testemunhas Hilton e Franciele na fase inquisitiva.

Em juízo, ambos mudaram o teor do quanto dissera na fase policial, dizendo que foram coagidos pelos Policiais Militares a darem aquela versão junto à autoridade policial.

Portanto, o elo que ligava a droga encontrada ao comércio ilícito era a versão das testemunhas Hilton e Franciele, que teriam dito que o acusado era dado a comercialização de drogas. Tal versão foi alterada em juízo. Tal alteração, mesmo que comum dentre vários usuários a fim de não comprometer o traficante (até por temor), é tida, in casu, em outro contexto, já que não se estaria tratando de um traficante contumaz, mas no máximo de um fornecedor em pequena escala.

Não se desconhece que o usuário, até mesmo para sustentar seu vício, também se vale do odioso comércio. Pode ser que ele fosse revender tais drogas, mas não há elemento de prova concreto e firme que permita essa conclusão com um grau de certeza para a condenação. É que também não seria desarrazoado admitir que realmente o acusado tinha em depósito os entorpecentes para consumir em seguida. Ademais, a pequena quantidade de droga que tinha em depósito e a ausência de outros elementos indicativos do comércio de drogas, tais como balanças, saquinhos plásticos ou mesmo algum objeto de valor comumente usado como moeda de troca, causaram neste julgador uma fundada dúvida que, como se sabe, deve pesar em favor do acusado.

Assim, sem mais delongas, fortes nas diretrizes do art. 28, § 2º, da Lei 11343/06, entendo ser caso de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11343/06, seja porque o próprio réu admitiu a condição de usuário, seja porque a testemunha Júnior noticiou o envolvimento dele com drogas nessa condição, além do que as provas necessárias ao reconhecimento da traficância a ele atribuída na denúncia se mostraram fragilizadas e insuficientes para tanto.

Considerando que a Lei 11.343/06 não prevê pena privativa de liberdade para o delito de porte de entorpecentes e atento aos critérios estipulados no artigo 59 do Código Penal, seus maus antecedentes, conforme se vê das certidões de p. 113 (Proc.

3000446-79.2013.8.26.0168), 113/114, 114 (Proc. 3003433-88.2013.8.26.0168), 115, 116 (Proc. 0003317-81.2013.8.26.0638) e 119 e sua reincidência, conforme se verifica das certidões de p. 113 (Proc. 0004001-58.2013.8.26.0168), 116 (Proc. 0002814-60.2013.8.26.0168), 119/120 e 121/122, fixo-lhe a pena de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE, pelo prazo de 06 meses, a teor do §4º, do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, reprimenda que me parece mais adequada para a situação em análise. Diante da pena imposta e do disposto no art. 28 parág. 6º da lei citada, incabível apreciação quanto à substituição, suspensão condicional, regime de cumprimento ou recolhimento cautelar.

DISPOSITIVO.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e o faço para CONDENAR o réu MILTON CESAR FIORONI NAVARRO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28 da lei 11.343/06, à pena de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE, pelo prazo de 06 meses.

Considerando a desclassificação aqui operada e a pena aplicada ao réu, CONCEDO-LHE O RECURSO EM LIBERDADE.

Fica autorizada a incineração da droga apreendida com o acusado, acaso ainda não incinerada.

Em virtude dessa tipificação, determino a liberação e entrega ao acusado tanto dos valores, como do telefone celular e do caderno apreendidos nos autos.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, façam as comunicações de praxe.

Em seguida, ao arquivo com as cautelas e devidas anotações.

P.I.C.

Tupi Paulista, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA